



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL**

ORDEN AGR/785/2026, de 13 de agosto, por la que se modifica la Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la instalación de gestión de residuos no peligrosos, ubicada en el término municipal de Dueñas (Palencia), titularidad de «Valorizaciones Dueñas, S.L.U.» (antes «Grupo Valora Gestión de Residuos, S.L.»), como consecuencia de la modificación no sustancial 5 (MNS 5). Expte.: 061-26-MNSPA.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de Valorizaciones Dueñas, S.L.U., y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La instalación de gestión de residuos no peligrosos, ubicada en el término municipal de Dueñas (Palencia), titularidad de VALORIZACIONES DUEÑAS, S.L.U., con código PRTR 10091, se encuentra en funcionamiento afectada por la siguiente disposición relativa a la autorización ambiental:

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la instalación de gestión de residuos no peligrosos ubicada en el término municipal de Dueñas (Palencia), titularidad de «Grupo Valora Gestión de Residuos, S.L.». B.O.C. y L. n.º 70, 11 de abril de 2018.

La autorización ambiental de esta empresa se ha modificado mediante las disposiciones enumeradas en la siguiente tabla (a las que se puede acceder a través de los hiperenlaces indicados), por los motivos que se citan a continuación:

Disposición	Enlace al B.O.C. y L.	Motivo(1)
Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental	B.O.C. y L. n.º 31, 15 de febrero de 2021	CT 1.–Cambio de titularidad de «Grupo Valora Gestión de Residuos, S.L.» a favor de «Valorizaciones Dueñas, S.L.U.».
Orden FYM/1275/2021, de 21 de octubre	B.O.C. y L. n.º 211, 2 de noviembre de 2021	RO 1.–Revisión por conclusiones MTD de tratamiento de residuos.
Orden MAV/1100/2022, de 24 de agosto	B.O.C. y L. n.º 171, 5 de septiembre de 2022	MNS 4 -Redistribución de procesos y otras mejoras.

Notas:

- (1) Motivo: AI .– Autorización de inicio. AZ .– Actualización. CT .– Cambio de titularidad. DE .– Clausura. MNS .– Modificación no sustancial. MS .– Modificación sustancial. RO .– Revisión de oficio.

Segundo.— El 26 de mayo de 2026, ha tenido entrada la comunicación de modificación no sustancial MNS 5 de Valorizaciones Dueñas, S.L.U. El cambio notificado se refiere a la optimización de la distribución y operatividad de determinadas líneas de tratamiento actualmente existentes en la instalación, justificando el carácter no sustancial de la modificación.

Tercero.— Consta en el expediente informe del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados, en materia de gestión de residuos e informe del Servicio de Evaluación Ambiental.

El contenido de los informes emitidos se tiene en cuenta en el condicionado ambiental de esta autorización.

Cuarto.— Con fecha 17 de julio de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios notificados.

Quinto.— Teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, la Dirección General de Política Ambiental propone la modificación de la Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como consecuencia de la modificación no sustancial 5 (MNS 5).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.— El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental de acuerdo con el texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha ley.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención ambiental y cambio climático. Por tanto, la competencia para resolver sobre este expediente recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Segundo.— Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante Reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concorra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Asimismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurren las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no sustancial adjuntando los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación no sustancial MNS 5 se refiere a:

- Traslado de la línea de higienización (R1210) y de la zona de almacenamiento de lodos higienizados a una nueva plataforma específica, hormigonada y parcialmente cubierta.
- Ampliación de la superficie destinada a las operaciones de compostaje (R0301) y/o tratamiento biológico aerobio (R1211) e incremento de la capacidad de la línea de tratamiento biológico.

- Hormigonado de la zona de maduración y adecuación de la red de recogida de lixiviados y pluviales a las nuevas superficies impermeabilizadas.
- Supresión de la línea específica de «marro de café», incorporación de nuevas operaciones de tratamiento y adaptación de la autorización a la normativa vigente.

Ambientalmente conlleva:

- Optimización de la distribución y operatividad de determinadas líneas de tratamiento de la instalación, reducción de la afección a suelos y aguas gracias a la impermeabilización de zona de maduración, reducción de las emisiones difusas debido a las mejoras constructivas y operativas, y adaptación la autorización de la instalación a la normativa vigente.

Tercero.– Para la adaptación de la autorización a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el titular ha indicado las operaciones que realiza, según los anexos II y III de la citada ley. Se hacen las siguientes puntualizaciones sobre algunas de los residuos y operaciones solicitados:

- No se incluye la operación R1302 puesto que el almacenamiento previo al tratamiento ya se integra en el correspondiente código de operación.
- Se recodifica la operación de mezcla de lodos de depuración con el código R1205, en lugar de codificarla con el código R1204, por considerarse más adecuado.
- Se mantienen las siguientes operaciones de tratamiento, ya contempladas en la autorización ambiental y no reflejadas en la tabla denominada «Anexo III. Cuadro de residuos autorizados y operaciones adaptadas» de la memoria adjunta a la MNS 5:
 - R1205 (mezcla), para los lodos de depuración con códigos LER: 020204 y 020502.
 - R1211/D0801 (tratamiento biológico intermedio) para los lodos de fosas sépticas, LER 200304.
- Se interpreta que el titular solicita la operación de reenvasado, R1206/D1401, para los residuos de cribado y desarenado, LER 190801 y 190802, ya que en la autorización ambiental el titular sólo cuenta con autorización para su almacenamiento, R1301/D1501, y, en la referida tabla incluye estos códigos de operación.
- Proceso de compostaje:

Los productos fertilizantes, a nivel europeo, se encuentran regulados por el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2003/2003.

El artículo 19 de dicho reglamento determina los criterios conforme a los cuales un material que sea un residuo, tal como se define en la Directiva 2008/98/CE, pueda dejar de serlo si forma parte de un producto fertilizante UE conforme.

En este sentido, el artículo 28 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, dispone que el criterio de fin de la condición de residuo para el compost es el establecido en el Reglamento (UE) 2019/1009.

Además, tal y como se indica en la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los criterios de fin de la condición de residuo incluidos en el Reglamento (UE) 2019/1009 serán también de aplicación a nivel nacional cuando los residuos incluidos en dicho reglamento se destinen a la fabricación de productos fertilizantes tal como se define en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

Entre las categorías de materiales componentes (Anexo II) que contempla el Reglamento (UE) 2019/1009 se incluye al compost (CMC 3). La CMC 3 incluye una lista de materiales permitidos como materias primas, condiciones de tratamiento, niveles de impurezas macroscópicas y contaminantes y parámetros de estabilidad del material resultante.

Por otro lado, y teniendo en cuenta las aclaraciones recogidas en la «nota interpretativa sobre la aplicación del fin de la condición de residuo en procesos de elaboración de productos fertilizantes conforme al Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes», elaborada el 25 de abril de 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico juntamente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que un compost se pueda considerar como producto fertilizante nacional (alcance el fin de la condición de residuo) es necesario que cumpla con la CMC 3 del Reglamento (UE) 2019/1009 y se corresponda con alguno de los tipos de productos fertilizantes del Anexo I del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, ya sea solo o mezclado con otros materiales.

En el caso de que el compost se pretenda destinar, como residuo, a su aplicación al terreno se debe atender a lo dispuesto en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. Dicho real decreto, concretamente en la parte 1 de su Anexo VIII, establece los materiales que se pueden incorporar a los suelos agrarios.

Por último, la disposición transitoria quinta de la Ley 7/2022, de 8 de abril, establece que el compost inscrito en el Registro de productos fertilizantes, según el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, que no cumpla con los criterios de fin de condición de residuo del compost, establecidos en el Reglamento (UE) n.º 2019/1009 podrá comercializarse de acuerdo a la citada normativa sobre productos fertilizantes hasta la fecha de caducidad de su autorización.

En vista de este marco normativo, los residuos con código LER 030302, 030308, 030310, 030311, 040107, 040199, 040220, 040221, 190812 y 190814 no se encuentran incluidos ni en la relación de materias primas permitidas en la mencionada CMC 3 ni en la parte 1 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre. Por lo tanto, se excluyen los citados residuos de la autorización para la operación de tratamiento R0301 «compostaje».

Sin embargo, para los citados residuos, en la memoria presentada el titular propone su tratamiento biológico intermedio (R1211/D0801) para su destino a un gestor de residuos autorizado para llevar a cabo una operación distinta a R1001. Así, se informa favorablemente al respecto.

- Residuos de gravas y rocas:

La instalación cuenta con autorización para las operaciones de tratamiento R1301 (almacenamiento) y R12 (mezclado) para el residuo con código LER 010408 «residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 010407*».

Sin embargo, la nueva normativa en materia de nutrición sostenible en los suelos agrarios (Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre) no contempla este tipo de residuos en su Anexo VII «materiales distintos de productos fertilizantes y estiércoles que pueden emplearse en la fertilización de los suelos agrarios». De este modo, no procede el mezclado del código LER 010408 con lodos depuración para su posterior aplicación agrícola, en consecuencia, se excluye la operación R12 para dicho residuo.

- Cenizas, LER 100101 y 100103:

- Se informa favorablemente las operaciones R1301/D1501 para el código LER 100103. Estas operaciones ya estaban autorizadas para el LER 100101.
- Dado que las cenizas son residuos inorgánicos, no resulta adecuado tratarlas bajo la operación R0301 (compostaje), siendo más adecuada la operación R0507, «Reciclado de residuos inorgánicos en sustitución de materias primas en otros procesos de fabricación». Tampoco, resulta adecuado tratarlas mediante la operación R1211, tratamiento biológico intermedio, por la misma razón.
- Las cenizas que formen parte de un producto fertilizante UE conforme, es decir, que cumplan con la CMC 13 «Materiales de oxidación térmica y sus derivados» del Anexo II del Reglamento (UE) 2019/1009 así como el resto de requisitos establecidos en el mismo, dejarán de ser residuo a partir del momento en que se haya establecido la declaración UE de conformidad, tal y como se regula en el artículo 19 del citado reglamento. La CMC 13 establece los materiales admisibles, condiciones de tratamiento y características exigibles para cenizas y escorias.
- Los códigos LER 100101 y 100103 no están incluidos en el Anexo IV del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, que contiene la lista de residuos orgánicos biodegradables autorizados, por tanto, estas cenizas no pueden utilizarse para fabricar productos fertilizantes al amparo de dicho real decreto.

- Gestión de las cenizas que sigan siendo residuo:

Cuando no se destinen a la fabricación de un fertilizante UE conforme, mantendrán la condición de residuo. Su gestión deberá ajustarse a la normativa de residuos. Podrán aplicarse en suelos agrarios si cumplen la CMC 13 del Reglamento (UE) 2019/1009 y los requisitos del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

- Destino de las cenizas no conformes:

Las cenizas que no cumplan los requisitos de la CMC 13, podrán almacenarse mediante la operación D1501 y posteriormente enviarse a un gestor autorizado para su eliminación.

Cuarto.— Atendiendo a las características de la instalación, a la falta de acreditación del cumplimiento de normativa específica o de justificación en la documentación presentada, a la falta de viabilidad para determinado tratamiento, se deniegan ciertas operaciones para ciertos residuos que figuran en la tabla que se indica en el punto TERCERO de esta Orden.

Quinto.— Vista la documentación que forma el expediente, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que los cambios notificados suponen una modificación no sustancial de la autorización ambiental de la instalación (MNS 5), en atención a los criterios señalados en el artículo 10. del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

A efectos de cumplir con lo establecido, en el apartado 3 del artículo 14, del Reglamento de emisiones industriales, se comprueba que la modificación notificada, valorada en conjunto con las modificaciones previas, no daría lugar al cumplimiento de ninguno de los criterios del apartado 1 del mismo artículo.

La presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de autorización ambiental de la instalación de referencia, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático.

Por ello, de conformidad con lo señalado en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

El anejo de la presente orden tiene la siguiente estructura:

- Las modificaciones del Anexo I, «Descripción de la instalación y de la actividad», se llevan a cabo para incluir los cambios en la instalación. Se sustituye el Anexo I completo.
- En el Anexo II.— Condicionado Ambiental, se incluye un texto al final del punto 1. Medidas para el control inicial de la actividad y se modifican varios apartados del punto .2. Medidas para el control ambiental: Fase de explotación.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Primero.— Modificar la Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la instalación de referencia, en los términos indicados en el Anejo de esta orden. En concreto, se modifican el Anexo I «Descripción de la instalación» y el Anexo II «Condicionado Ambiental», que integran las modificaciones expresadas en los fundamentos de derecho Segundo y Tercero.

Segundo.– Adaptar la autorización de tratamiento de residuos de la instalación a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Tercero.– Denegar la autorización de gestión de los residuos que figuran en la siguiente tabla:

LER	Descripción	Operación de tratamiento informada desfavorablemente	Observaciones
Todos	Todos los solicitados para esta operación.	R1302	Esta operación se considera incluida en la operación R1301 o integrada en las otras operaciones autorizadas, no autorizándose de forma independiente.
030302	Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de cocción).	R0301	Residuos no incluidos en la relación de materias primas permitidas en la CMC 3 del Reglamento (UE) 2019/1009, ni en la parte 1 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.
030308	Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado.		
030310	Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación mecánica.		
030311	Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 030310.		
040107	Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo.		
040199	Residuos no especificados en otra categoría: residuos del curtido vegetal de piel (virutas) que no contienen cromo.		
040220	Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 040219*.		
040221	Residuos de fibras textiles no transformadas.		
190812	Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, que no contienen sustancias peligrosas.		
190814	Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, distintos de los especificados en el código 190813*.		
010408	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 010407*.	R1204(1)	Residuo no incluido en el Anexo VII «Materiales distintos de productos fertilizantes y estiércoles que pueden emplearse en la fertilización de los suelos agrarios» del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

<i>LER</i>	<i>Descripción</i>	<i>Operación de tratamiento informada desfavorablemente</i>	<i>Observaciones</i>
100101	Ceniza de fondo de horno, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código 100104*).	R0301, R1211	Residuos inorgánicos. No resulta adecuado tratarlos con estas operaciones destinadas a residuos orgánicos.
100103	Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada).		

Notas:

(1) Solicitada la operación R1204, que se ha recodificado a operación R1205 para los residuos autorizables.

Cuarto.— La validez de esta orden está condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones técnicas que se recogen en su Anejo, con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Quinto.— A partir de la notificación de la presente orden, el titular de la autorización ambiental dispondrá de un plazo de tres meses para iniciar la actividad objeto de la modificación no sustancial, conforme a las condiciones recogidas en la misma. La comunicación se realizará mediante la presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León y en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 13 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

ANEJO

I. Las modificaciones del Anexo I. Descripción de la instalación y de la actividad, se llevan a cabo para incluir los cambios en la instalación tras la modificación no sustancial, detallando y actualizando las clasificaciones ambientales según la normativa vigente y los consumos de recursos, materias primas y auxiliares. Se sustituye el Anexo I completo.

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD

1.– DATOS DEL CENTRO					
Denominación del centro:		VALORIZACIONES DUEÑAS, S.L.U.			
Empresa/persona física titular de las instalaciones:			VALORIZACIONES DUEÑAS, S.L.U.		
Domicilio Social		C/ Carboneras, s/n .– 34210 Dueñas (Palencia)			
Actividad		Planta de gestión y valorización de residuos no peligrosos orgánicos			
DNI/NIF/NIE:	B34283994	PRTR:	10091	NIMA:	
Provincia:	Palencia	Municipio:	Dueñas	Código postal:	34210
Dirección:	Poligono 6, parcela 70				
UTM X(m):	374440	UTM Y(m):	4636173	Huso:	30
Superficie parcela (m²):		76.030			

2.– CLASIFICACIONES AMBIENTALES					
CNAE (principal):		3821.–Valorización de materiales.			
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación		Epígrafe IPPC (principal)		Anejo 1.–5.4. Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día. a) Tratamiento biológico.	
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental	Anexo	II	Grupo	9 .– Otros Proyectos	Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.
	DIA	Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental			B.O.C. y L. n.º 46, 6 de marzo de 2018
Código CAPCA (actividad/foco principal).–Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.				B 09100501 Plantas de producción de compost	
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero				No aplica.	
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades				No aplica.	

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular	Productor de residuos no peligrosos	☐			
	Productor de residuos peligrosos (<10t)	☐			
	Productor de residuos peligrosos (>10t)	☐			
	Gestor de residuos no peligrosos	☒	07G04193400029761		
	Gestor de residuos peligrosos	☐			
CNAE.–Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados		3821			
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.			No aplica.		
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias que puedan dar lugar a situaciones de emergencia			No aplica.		
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental		Afectado.			
Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León		La instalación está en una zona Tipo 4. Área ruidosa			
Vertido de aguas residuales		Cauce público	Colector municipal	Vertido cero	Otros (terreno/fosa...)
	De proceso	☐	☐	☒	☐
	Sanitarias	☐	☐	☐	☒
	Pluviales	☐	☐	☒	☐
Sistema de gestión ambiental		ISO 14001			
Sistema de eficiencia energética		No dispone.			
Decisión/es MTD aprobada/s aplicables		Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.			

3. Instalaciones.

La instalación de tratamiento de residuos se ubica en una parcela de 76.030 m², distribuyéndose en las siguientes zonas:

- Zona de recepción, control, pesaje y viales (2.863 m²): En ella se ubica la báscula con plataforma de 18 m x 4 m, el aparcamiento y un edificio prefabricado (42 m²) que alberga los vestuarios, aseos y oficinas. La zona de recepción y descarga estará hormigonada.
- Zona de almacenamiento de estructurante (524 m²): Cuenta con solera hormigonada y 8 trojes. Los cinco primeros trojes están formados a base de muros prefabricados de silo de 3 m de altura. Los restantes 3 trojes se reservan para residuos pulverulentos (serrín, material encalante, cenizas) y disponen de una cubierta ligera sobre la coronación de los trojes, conservando únicamente la cara frontal abierta. La capacidad total de esta zona es de 1.126,32 m³.

- Zona de almacenamiento de residuos líquidos (670 m²): Cuenta con solera hormigonada. En ella hay 4 depósitos de dimensiones 12,6 m de diámetro y 2,50 m de altura y una capacidad unitaria de 250 m³.
- Zona de recepción de residuos vegetales (1.000 m²): Existen 2 zonas diferenciadas de 500 m² cada una, una de ellas destinada a podas enteras y la otra a podas trituradas.
- Zona de fermentación (6.450 m²): Zona hormigonada con pendiente para la recogida de lixiviados y su posterior conducción a la balsa. Se destina al tratamiento biológico de los residuos, tanto a la fase de fermentación del proceso de compostaje como al tratamiento biológico intermedio (R1211/D0801). Cuenta con un sistema de riego mediante pivot lateral con avance frontal para el riego de las pilas, que captará agua de la balsa de lixiviados y de los depósitos de almacenamiento destinados a albergar los residuos líquidos.
- Zona de maduración (4.000 m²): Se trata de una zona hormigonada, con sistema de recogida de lixiviados y conducción hacia la balsa de lixiviados.
- Zona de almacenamiento de compost (3.000 m²): Son dos zonas de zahorra compactada, una de 2.000 m² y otra de 1.000 m².
- Zona hormigonada de higienización de lodos de depuración (1.100 m²) que se distribuye en las siguientes áreas:
 - Zona descubierta (500 m²) que se destina a la descarga de residuos, maniobra de la maquinaria, dosificación del agente higienizante y proceso de mezcla en troje. Cuenta con pendiente hacia arqueta de recogida de lixiviados con conexión a la balsa de lixiviados.
 - Zona cubierta de almacenamiento de lodos higienizados (600 m²).
- Zona de transferencia (320 m²): Se trata de un recinto vallado y cerrado de terreno natural, en el que se disponen contenedores para el almacenamiento de residuos de cribado (código LER 190801) y desarenado (código LER 190802).
- Zona de lavadero de vehículos (90 m²): Cuenta con solera hormigonada, separador de hidrocarburos y equipos para el lavado de vehículos.
- Balsa de lixiviados (1.170 m²): Cuenta con una base rectangular y hormigonada de 1.600 m³ de capacidad.
- Vial de acceso a la balsa de lixiviados (600 m²).
- Cobertizo para la maquinaria (66 m²): Zona con solera de hormigón y cubierta de chapa.
- Zona de almacenamiento de residuos peligrosos generados como consecuencia de la actividad (8 m²).

La instalación cuenta con diversa maquinaria para el desarrollo de las operaciones de tratamiento autorizadas (pala cargadora, excavadora de ruedas, equipos para el control del proceso) y otra se alquilará cuando sea necesario (trituradora de biomasa y criba). Además, dispone de un anemómetro para obtener información sobre el régimen de vientos.

Para la retirada de impropios de los lodos de fosas sépticas, la instalación cuenta con un canal de desbaste con tamiz autolimpiante.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.

Las operaciones de tratamiento de residuos que se llevan a cabo en la instalación se desarrollan en las siguientes fases:

- Recepción, control y pesaje: Se realiza una inspección visual de los residuos que se reciben y un control de documental y de pesaje. Se lleva un registro de estas actividades.
- Almacenamiento de los residuos en las zonas habilitadas para tal fin.

Compostaje (R0301).

- Acondicionamiento de los residuos y mezcla: En el caso de que sea necesario, los restos de poda y los residuos de madera serán triturados. Posteriormente, se llevará a cabo el mezclado de residuos para conformar las pilas a compostar.
- Fase de descomposición o fermentación: Se lleva a cabo mediante pilas volteadas. Esta fase dura entre 2 y 8 semanas dependiendo de las características de los residuos y de la época del año.
- Fase de maduración: Esta fase dura entre 4 y 8 semanas.
- Fase de afino y almacenamiento: El material compostado se almacena, para su posterior comercialización, en la zona habilitada para tal fin. La instalación no dispone, en principio, de maquinaria para el cribado del compost, pero, si fuera necesario, se alquilará.

El desarrollo del proceso se controla con sondas portátiles para la medición de pH, conductividad y/o sondas de temperatura.

Tratamiento de lodos de depuración con cal (R1210).

Esta operación consiste en el tratamiento de lodos de depuración con un material encalante para su posterior aplicación agrícola, en cumplimiento del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario y del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre. Además, también se podrán adicionar cenizas con código LER 100101 y 100103.

Este proceso podrá implicar la mezcla de lodos de distinto código LER e incluso del mismo código LER pero con distinto origen.

Tratamiento biológico intermedio (R1211/D0801).

Los residuos que no puedan valorizarse materialmente, es decir, no puedan destinarse a la elaboración de un producto fertilizante ni a su incorporación en suelos agrarios, se tratarán biológicamente para reducir su humedad y/o materia orgánica para favorecer su posterior gestión.

5. Capacidad de las Instalaciones.

La capacidad de tratamiento de residuos se refleja en el punto c.1.4 del apartado 2. Fase de explotación del Anexo II Condicionado ambiental, de esta autorización.

6. Consumo de recursos y de materias primas y auxiliares.

Dada la naturaleza de la instalación, las materias primas principales del proceso son los residuos que se tratan en la instalación. La lista de residuos que pueden gestionarse en la instalación y las operaciones autorizadas se recogen en el apartado de gestión de residuos de esta autorización.

Las principales materias primas empleadas son:

<i>Materias primas</i>	<i>Consumo⁽¹⁾</i>	<i>Unidad</i>
Cal (cal viva o enmienda caliza)	6.200	t/año
Estructurante	7.478	t/año

Notas:

(1) Datos indicados en la Orden FYM/1275/2021, de 21 de octubre (no actualizados).

Consumo anual de recursos (agua y combustible).

<i>Recursos</i>	<i>Consumo(1)</i>	<i>Unidad</i>
Abastecimiento externo	2	m³/año
Captación subterránea para riego de zonas verdes y necesidades higiénico sanitarias	6.657,2	m³/año
Gasóleo	52.482	L/año

Notas:

(2) Datos indicados en la Orden FYM/1275/2021, de 21 de octubre (no actualizados).

7. Incidencia ambiental de la actividad.

7.1. Emisiones a la atmósfera.

Se producen emisiones difusas de partículas procedentes del movimiento de vehículos y operaciones de carga y descarga. Puede haber emisiones de olores generados en las actividades de descarga y almacenamiento de residuos, y fermentación y maduración de materia orgánica durante el proceso de compostaje, así como en el depósito de lixiviados.

Las emisiones de ruido se producen principalmente en la entrada y salida de camiones, y maquinaria pesada y mezclado en la zona de recepción de residuos sólidos, dada su situación, la incidencia por el ruido de esta actividad es baja.

7.2. Producción y gestión de residuos.

La instalación tiene la condición de gestor de residuos no peligrosos.

Como consecuencia de la actividad, esta empresa genera residuos peligrosos en cantidad inferior a 10 t, por lo que tiene la consideración de pequeño productor de residuos peligrosos.

7.3. Protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.

Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.

En esta autorización se establecen las condiciones para la protección del suelo y de las aguas subterráneas, las medidas de control periódico de su calidad durante el desarrollo normal de la actividad, las medidas a adoptar en condiciones excepcionales y el modo de actuar en los casos de ampliación o modificación de las instalaciones.

7.4. Vertido de aguas residuales.

La instalación no realiza vertidos al dominio público hidráulico. Tiene vertido cero. No obstante, por la gestión de los residuos hay riesgo de contaminación de suelos y aguas subterráneas además de riesgo de vertido accidental al terreno de los lixiviados.

II. En el Anexo II.– Condicionado Ambiental, al final del punto 1. Medidas para el control inicial de la actividad, incluir el siguiente texto:

Se añade el siguiente texto al final del punto 1:

Medidas para el control inicial de la actividad tras la modificación no sustancial MNS 5.

El titular de la instalación una vez publicada la orden por la que se autoriza esta modificación no sustancial de la autorización ambiental y según la cual se adapta la instalación a la normativa de residuos, comunicará la puesta en marcha de la instalación, en el plazo de tres meses, mediante la presentación de una declaración responsable, indicando el cumplimiento de las condiciones fijadas en esta autorización.

Para que sea efectiva la adaptación de la autorización ambiental a la normativa vigente, el titular deberá aportar la siguiente documentación:

- Plano completo y actualizado de distribución de la instalación, en el que se identifiquen cada una de las zonas, se refleje la superficie de cada una de ellas y se indique la capacidad de almacenamiento (cuando en la misma se almacenen residuos), expresada en toneladas.
- Listado actualizado de residuos que se estima generar en la instalación, con indicación del tipo de residuo, código LER, proceso en el que se genera y cantidad (expresada en toneladas/año).

Además, se precisa informe de comprobación de la instalación, con pronunciamiento expreso del cumplimiento de lo establecido en el artículo 33.7. de la Ley 7/2022, de 8 de abril, emitido por el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Palencia o por el Servicio con competencias en inspección ambiental.

III. En el Anexo II.–Condicionado Ambiental, en el punto 2. Medidas para el control ambiental: Fase de explotación, se mantienen los apartados A, B, D y E y se modifican los siguientes apartados: C. Producción y gestión de residuos, F. Control, seguimiento y vigilancia. Se incluye el apartado G. Notificación de emisiones, en el apartado F citado con anterioridad, y se modifican y reenumeran los apartados restantes: H. Responsabilidad ambiental, I. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y prevención de accidentes, J. Disposiciones relativas al cese temporal de la actividad y cierre de la instalación, K. Modificación de la autorización ambiental y L. Otras prescripciones, por el texto que se indica a continuación.

C. Producción y gestión de residuos.

C.1. Residuos, operaciones y capacidad de tratamiento autorizados.

C.1.1. Explotación de la instalación de tratamiento de residuos.

La realización de las operaciones de tratamiento de residuos para las que se autoriza a la instalación se llevará a cabo por personas físicas o jurídicas que cuenten con la autorización establecida en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

En aplicación del artículo 33.3 de la citada ley, cuando el titular y el gestor (persona física o jurídica que realiza las operaciones de tratamiento) de la referida instalación sean diferentes, el titular de la instalación deberá comunicar al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Palencia, el gestor que opere en la mencionada instalación, así como cualquier modificación que se produzca.

C.1.2. Operaciones de tratamiento autorizadas.

En la instalación de tratamiento se realizan las siguientes operaciones de tratamiento desagregadas codificadas conforme a los anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

<i>Código(1)</i>	<i>Descripción de la operación(1)</i>	<i>Detalle de la operación</i>	<i>Tipo(2) (G/A)</i>
R0301	Compostaje.	-	G
R0507	Reciclado de residuos inorgánicos en sustitución de materias primas en otros procesos de fabricación.	Elaboración de productos fertilizantes.	G
R1205	Combinación de residuos líquidos con residuos líquidos o residuos sólidos.	Mezcla de lodos de depuración.	G
R1206	Reenvasado, para agrupar los residuos en envases adecuados para preparar los residuos para tratamientos posteriores.	-	G
R1210	Esterilización, pasteurización, higienización.	Tratamiento con cal.	G
R1211	Estabilización biológica aerobia.	Tratamiento biológico intermedio.	G
R1301	Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida.	-	G
D0801	Tratamiento biológico aerobio.	Tratamiento biológico intermedio.	G

Código(1)	Descripción de la operación(1)	Detalle de la operación	Tipo(2) (G/A)
D1401	Reenvasado de residuos previo a su eliminación mediante cualquier de las operaciones numeradas D1 a D13.	-	G
D1501	Almacenamiento, en el ámbito de la recogida.	-	G

Notas:

(1) Código y descripción de operación de tratamiento desagregada, según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

(2) Tipo: G.-Operación de tipo gestor; A -Operación de tipo autogestor (los residuos de entrada a la operación proceden de la propia instalación de tratamiento).

C.1.3. Residuos autorizados.

La relación autorizada de residuos asociados a las distintas operaciones de tratamiento se recoge en la siguiente tabla:

LER ⁽¹⁾	Descripción ⁽¹⁾	Código de operación desagregada ⁽²⁾	Tipo ⁽³⁾ (G/A)
010102	Residuos de la extracción de minerales no metálicos.	R1301	G
010306	Estériles distintos de los mencionados en los códigos 010304* y 010305*.	R1301	G
010308	Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 010307*.	R1301	G
010408	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 010407*.	R1301	G
010409	Residuos de arena y arcillas.	R1301	G
010410	Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 010407*.	R1301	G
010412	Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales, distintos de los mencionados en los códigos 010407* y 010411.	R1301	G
010413	Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 010407*.	R1301	G
020101(4)	Lodos de lavado y limpieza.	R0301	G
020102	Residuos de tejidos animales.	R0301	G
020103	Residuos de tejidos vegetales.	R0301	G
020106	Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida), efluentes, recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan.	R0301	G
020107	Residuos de la silvicultura.	R0301	G
020201(4)	Lodos de lavado y limpieza.	R0301	G
020202	Residuos de tejidos animales.	R0301	G
020203	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.	R0301	G
020204	Lodos del tratamiento in situ de efluentes.	R0301, R1210, R1205, R1301	G

LER ⁽¹⁾	Descripción ⁽¹⁾	Código de operación desagregada ⁽²⁾	Tipo ⁽³⁾ (G/A)
020301(4)	Lodos del lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación.	R0301	G
020304	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.	R0301	G
020305	Lodos del tratamiento in situ de efluentes.	R0301, R1210, R1205, R1301	G
020402(5)	Carbonato cálcico fuera de especificación.	R1210, R1301	G
020403	Lodos del tratamiento in situ de efluentes.	R0301, R1210, R1205, R1301	G
020501	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.	R0301	G
020502	Lodos del tratamiento in situ de efluente.	R0301, R1210, R1205, R1301	G
020601	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.	R0301	G
020603	Lodos del tratamiento in situ de efluentes.	R0301, R1210, R1205, R1301	G
020701(4)	Residuos del lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas.	R0301	G
020702(4)	Residuos de la destilación de alcoholes.	R0301	G
020704	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.	R0301	G
020705	Lodos del tratamiento in situ de efluentes.	R0301, R1210, R1205, R1301	G
030101	Residuos de corteza y corcho.	R0301	G
030105	Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 030104*.	R0301	G
030301	Residuos de corteza y madera.	R0301	G
030302	Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de cocción).	R1211, D0801	G
030308	Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado.	R1211, D0801	G
030310	Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación mecánica.	R1211, D0801	G
030311	Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 030310.	R1211, D0801	G
040101(4)	Residuos de descarnaduras y cuarteado de cal.	R0301	G
040107	Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo.	R1211, D0801	G
040199	Residuos no especificados en otra categoría: residuos del curtido vegetal de piel (virutas) que no contienen cromo.	R1211, D0801	G
040210	Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo, grasa, cera).	R0301	G

LER ⁽¹⁾	Descripción ⁽¹⁾	Código de operación desagregada ⁽²⁾	Tipo ⁽³⁾ (G/A)
040220	Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 040219*.	R1211, D0801	G
040221	Residuos de fibras textiles no transformadas.	R1211, D0801	G
100101	Ceniza de fondo de horno, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código 100104*).	R0507, R1210, R1301, D1501	G
100103	Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada).	R0507, R1210, R1301, D1501	G
100105	Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes de la desulfuración de gases de combustión.	R1301, D1501	G
100107	Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes de la desulfuración de gases de combustión.	R1301, D1501	G
170201	Madera.	R1301	G
170504	Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 170503*.	R1301	G
170506	Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 170505*.	R1301	G
190501(6)	Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados.	R0301	G
190502(6)	Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal.	R0301	G
190503	Compost fuera de especificación.	R1301, D1501	G
190603(7)	Licor del tratamiento anaeróbico de residuos municipales.	R0301	G
190604(7)	Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales.	R0301	G
190605(7)	Licor del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales.	R0301	G
190606(7)	Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales.	R0301	G
190801	Residuos de cribado.	R1206, R1301, D1401, D1501	G
190802	Residuos de desarenado.	R1206, R1301, D1401, D1501	G
190805	Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas.	R0301, R1210, R1211, R1205, R1301, D0801	G
190812	Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, que no contienen sustancias peligrosas.	R1211, D0801	G
190814	Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, distintos de los especificados en el código 190813*.	R1211, D0801	G
190901	Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado.	R1301, D1501	G
190902	Lodos de la clarificación del agua.	R1301, D1501	G

<i>LER⁽¹⁾</i>	<i>Descripción⁽¹⁾</i>	<i>Código de operación desagregada⁽²⁾</i>	<i>Tipo⁽³⁾ (G/A)</i>
191207	Madera distinta de la especificada en el código 191206*.	R1301	G
200108	Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes.	R0301	G
200125	Aceites y grasas comestibles.	R0301	G
200138	Madera distinta de la especificada en el código 200137*.	R1301	G
200201	Residuos biodegradables.	R0301	G
200202	Tierra y piedras.	R1301	G
200302	Residuos de mercados.	R0301	G
200304	Lodos de fosas sépticas.	R0301, R1210, R1205, R1211, D0801	G
200306	Residuos de la limpieza de alcantarillas.	R1301, D1501	G

Notas:

- (1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, : código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).
- (2) Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- (3) Tipo: G.–Operación de tipo gestor; A –Operación de tipo autogestor.
- (4) Siempre y cuando sean «organismos o partes de organismos vivos o muertos, no procesados o procesados solamente por medios manuales, mecánicos o gravitatorios, por disolución en agua, por flotación, por extracción con agua, por destilación con vapor o por calentamiento únicamente para eliminar el agua, o extraídos del aire por cualquier medio», tal y como se establece en la CMC 5 del Reglamento (UE) 2019/1009.
- (5) El carbonato cálcico que se puede utilizar para la operación R1210 es aquel generado en la elaboración de azúcar que se corresponda con la siguiente definición: «cal procedente de la industria alimentaria, es decir, material procedente de la industria de transformación de alimentos obtenido por carbonatación de materia orgánica, utilizando exclusivamente cal viva de fuentes naturales».
- (6) Solo se podrán recibir en la instalación para el proceso de compostaje (R0301) la fracción no compostada (código LER 190501 y 190502) que proceda del tratamiento únicamente de residuos orgánicos recogidos separadamente y que se encuentren incluidos en la parte 1 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre. No se podrá recibir material bioestabilizado.
- (7) Sólo se podrán recibir en la instalación para el proceso de compostaje (R0301) el digerido o digestato (código LER 190603, 190604 190605 o 190606) que proceda del tratamiento únicamente de residuos orgánicos recogidos separadamente y que se encuentren incluidos en la parte 1 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre. No se podrá recibir material bioestabilizado.

Solamente se podrán recibir en la instalación para ser tratados mediante compostaje (R0301) aquellos residuos que cumplan las siguientes condiciones:

- se codifiquen con alguno de los códigos LER incluidos en la tabla anterior, siempre y cuando tengan asignado el código de operación R0301.
- y permitan obtener un compost que pueda valorizarse, bien mediante la elaboración de un producto fertilizante, bien incorporándose, como residuo, a suelos agrarios de acuerdo con la normativa regulatoria correspondiente en cada caso.

Algunos de los residuos incluidos en la tabla anterior pueden tener la consideración de SANDACH, los cuales, además de la autorización concedida en aplicación del artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, también precisan la autorización establecida en la legislación vigente en materia de SANDACH. En este sentido, los SANDACH que se podrán recibir en la instalación para la operación de tratamiento R0301 serán aquellos que, además de codificarse con alguno de los códigos LER autorizados, cumplan con lo dispuesto en la normativa en materia de SANDACH y permitan obtener un compost, valorizable en los términos indicados en el párrafo anterior.

C.1.4. Capacidad de tratamiento.

La capacidad autorizada de tratamiento de residuos por operación realizada es la siguiente:

<i>Código de operación desagregada¹</i>	<i>Tipología de residuos</i>	<i>Capacidad de tratamiento (t/año)</i>
R0301	Residuos compostables.	37.765
R0507	Cenizas.	
R1211/D0801 (tratamiento biológico intermedio)	Residuos que no pueden destinarse ni a compostaje ni a su aplicación agrícola.	
R1210 (tratamiento con cal)	Lodos de depuración, cenizas y carbonato cálcico.	50.000
R1205	Lodos de depuración incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre.	(2)
R1301/D1501 (almacenamiento)	Varios residuos.	
R1206/D1401 (reenvasado)	Residuos de cribado y desarenado.	

Notas:

- (1) Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- (2) Puesto que estos procesos se corresponden con un almacenamiento y operaciones vinculadas al almacenamiento (mezclado y reenvasado) la capacidad de tratamiento vendrá limitada por la capacidad máxima de almacenamiento puntual de las diferentes zonas de la instalación en la que se proyectan llevar a cabo estas operaciones.

C.2. Generación de residuos derivados de las operaciones de tratamiento de residuos y del mantenimiento de instalaciones.

Los residuos que se prevé generar en la instalación de manera regular, tanto en las operaciones de tratamiento autorizadas como en las operaciones de limpieza y mantenimiento de la instalación, son los que se recogen en la siguiente tabla. Los residuos que se puedan producir ocasionalmente (tal es el caso, por ejemplo, de residuos de construcción y demolición o de residuos generados en derrames accidentales) no se incluyen en la tabla, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de residuos.

Nombre del residuo	LER ⁽¹⁾	Descripción ⁽¹⁾	Proceso ⁽²⁾	Cantidad estimada (t/año)
Aceites usados	130110*	Aceites hidráulicos minerales no clorados.	Mantenimiento	0,14
	130205*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.	Mantenimiento	0,14
Fuelóleo y gasóleo	130701*	Fuelóleo y gasóleo.	Mantenimiento	0,1
Envases peligrosos	150110*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.	Mantenimiento	0,2
Absorbentes y trapos peligrosos	150202*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.	Mantenimiento	0,02
Absorbentes y trapos no peligrosos	150203	Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 150202*.	Mantenimiento	-
Filtros de aceite	160107*	Filtros de aceite.	Mantenimiento	0,03
Compost fuera de especificación ⁽³⁾	190503	Compost fuera de especificación.	Compostaje	-
Residuos resultantes del tratamiento biológico intermedio ⁽⁴⁾	190599	Residuos no especificados en otra categoría.	Tratamiento biológico intermedio	-
Impropios	191212	Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados en el código 191211*.	Retirada de impropios	-

Notas:

- (1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).
- (2) Proceso en el que se estima generar el residuo.
- (3) En aplicación del artículo 28.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, el compost que no cumpla con los criterios de fin de la condición de residuo establecido en el Reglamento (UE) n.º 2019/1009, tendrá la consideración de residuo y su gestión atenderá a la normativa en esta materia. De este modo, con este código LER se codificará al material compostado resultante del proceso de tratamiento R0301 que no alcance el fin de la condición de residuo y que esté elaborado a partir de los materiales contemplados en el Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.
- (4) Los residuos que se sometan al proceso de tratamiento biológico intermedio se codificarán a la salida de la instalación con el mismo código LER que a la entrada. En el caso de que, además se mezclen los residuos, el residuo resultante se codificará con el código LER 190599.

Con respecto a los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) que se generen en la instalación en las labores de mantenimiento (fluorescentes, cartuchos de impresión con partes eléctricas, ordenadores, etc), se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así, aunque no se detallan en la tabla anterior, cuando se proceda a su gestión, se les asignará el código LER-RAEE correspondiente.

Los residuos domésticos, definidos como tal en el artículo 2.at. de la Ley 7/2022, de 8 de abril, tampoco se especifican en la tabla anterior, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la citada ley, especialmente a lo establecido en los artículos 20 y 21. No tendrán la consideración de residuos domésticos sino de residuos industriales, aquellos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la propia actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.

En cuanto al destino de los lixiviados generados que no se reintroduzcan en el proceso de compostaje, deberá de ser un gestor de residuos autorizado, salvo que se gestionen en el marco de la ley de aguas, para lo cual deberá contar con la correspondiente autorización del organismo de cuenca.

Con respecto a la codificación de los residuos tratados a la salida de la instalación, se atenderá a lo siguiente:

- El código LER que se asignará a la salida de la instalación a los residuos que son sometidos únicamente a una operación de almacenamiento (R1301/D1501) y/o reenvasado (R1206/D1501) será el mismo que a la entrada.
- Con objeto de garantizar la trazabilidad de los lodos de depuración:
 - el código LER que se asignará a la salida de la instalación a los lodos de depuración sometidos a la operación de tratamiento con cal (R1210) será el mismo que a la entrada.
 - el código LER de la mezcla (R1205) de lodos de depuración de diferentes códigos LER será el código LER de origen del lodo que haya sido mezclado en mayor cantidad.

C.3. Prescripciones aplicables a la instalación de tratamiento de residuos.

- El titular deberá acreditar cada ocho años el estado de conservación de las soleras mediante la presentación de un certificado elaborado por técnico competente, de forma que se garantice el mantenimiento de las condiciones de impermeabilización iniciales.
- El sistema de recogida y conducción de lixiviados deberá funcionar adecuadamente en todo momento, incluso en condiciones meteorológicas desfavorables, con objeto de garantizar que las zonas de proceso se encuentren libres de lixiviados y de aguas pluviales. En caso de que se detecte un deficiente funcionamiento del mismo, se realizarán las modificaciones oportunas, debiéndose comunicar al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Palencia.
- El titular podrá ser obligado a modificar el sistema de recogida y conducción de lixiviados si se detecta un funcionamiento anormal o insuficiente del sistema que dé lugar a la acumulación de lixiviados en las zonas de compostaje y tratamiento biológico intermedio de los residuos.

C.4. Prescripciones relativas a la explotación de la instalación de tratamiento de residuos.

- Se deberá contar con un procedimiento de control de entrada de los residuos en la instalación que incluya las comprobaciones oportunas para proceder a la recepción de los residuos y, en su caso, la aceptación según lo convenido en el contrato de tratamiento establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
- La cantidad recepcionada de residuos estará limitada por la capacidad de tratamiento de la instalación, no debiendo superarla en ningún caso. Asimismo, tampoco se podrán exceder las capacidades máximas puntuales de almacenamiento de las zonas de la instalación habilitadas para tal fin.
- La instalación deberá contar con los equipos y medios técnicos necesarios en el momento en el que se lleven a cabo las operaciones de tratamiento solicitadas, prestando especial atención al acondicionamiento de los residuos (tritución de los restos de poda y los residuos de madera), al control del proceso y al afino (cribado) del material compostado.
- Para el desarrollo de las operaciones de gestión autorizadas solo se podrán utilizar las zonas descritas en la parte relativa a descripción de la instalación.
- Las distintas zonas de trabajo estarán adecuadamente señalizadas sobre el terreno mediante la colocación de señales, que indiquen en todo momento, el uso previsto para dicha zona.
- El acopio/almacenamiento de los residuos en la instalación se realizará en las zonas habilitadas para tal fin, las cuales deberán estar delimitadas y contar con las vías necesarias de paso y acceso de vehículos.

- Durante el almacenamiento, los residuos:
 - Permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.
 - Estarán envasados y etiquetados según lo dispuesto en el artículo 21.d) y e) de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
 - Se mantendrán en flujos separados y en condiciones de higiene y seguridad.
 - Se tomarán medidas que eviten las emisiones de polvo u otros componentes. En este sentido, las cenizas que se reciban en la instalación se almacenarán bajo cubierta o en contenedores cerrados para evitar su dispersión.
- La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses.

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento, debiendo constar la fecha de inicio en el archivo cronológico y en el sistema de almacenamiento empleado (jaulas, contenedores, estanterías, entre otros).

- Cuando se traten subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH) en la instalación, se atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de SANDACH.
- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las operaciones autorizadas se realicen sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente. Especialmente, se establecerán los sistemas de control oportunos y se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se generen riesgos para el agua o el suelo o se causen incomodidades por los olores, o la aparición de plagas y otros animales indeseables.

Si durante el desarrollo de la actividad se detectaran incomodidades por olores, se podrá exigir al titular, en aplicación del principio de protección de la salud humana y el medio ambiente establecido en el mencionado artículo, que adopte medidas adicionales.

- Se realizará la limpieza regular de las zonas donde se desarrollarán las operaciones de tratamiento autorizadas, incluyendo las conducciones y equipos para la recogida de lixiviados.
- El centro de tratamiento dispondrá de un plan de mantenimiento de equipos y elementos con incidencia ambiental documentado, estando obligado a llevarlo a cabo en los términos establecidos en el mismo. El plan de mantenimiento contendrá como mínimo la siguiente información:

- Listado de equipos, maquinaria, o sistemas sujetos al plan de mantenimiento.
- Actividades de mantenimiento a realizar.
- Frecuencia de los trabajos de mantenimiento.
- Registro de operaciones de mantenimiento.
- La gestión de los residuos se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. De este modo, los procesos de tratamiento autorizados se desarrollarán con la finalidad última de alcanzar el máximo porcentaje de reciclado y/o valorización posible, minimizando la generación de residuos que tengan como destino la eliminación.
- Cualquier incidencia que afecte a la actividad o que se produzca durante las operaciones de gestión de los residuos, con posible afección medioambiental se comunicará inmediatamente al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Palencia.
- La gestión de los residuos atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, así como en las demás normas de desarrollo.

Producción de residuos.

- Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, se separarán en origen las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.
- Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- Producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

Cuando se acometan obras en las instalaciones, se cumplirá con las obligaciones establecidas para el productor en relación con la generación de residuos de construcción y demolición en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son los generados en obras, y se codificarán con el código LER del capítulo 17 de la lista europea de residuos según corresponda con su naturaleza. En la obra se deberá llevar a cabo una separación de los RCD producidos por tipologías, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el artículo 5 del Decreto 5/2023, de 4 de mayo.

En el caso de que la empresa ejecute, por sí misma, una obra de construcción o demolición, será considerada como productora de los residuos generados en la referida obra, a efectos de lo establecido en el artículo 2. ab) de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Asimismo, tendrá la consideración de operadora en los traslados de estos residuos para su tratamiento, según establece la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

Cuando la empresa contrate a una persona física o jurídica para la ejecución de una obra de construcción y demolición en sus instalaciones, será la actividad de la referida empresa constructora la que se considere como generadora de los residuos de construcción y demolición, a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y operadora de los traslados de estos residuos. No obstante, el promotor de la obra deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de residuos de construcción y demolición.

Operación de compostaje (R0301).

- El procedimiento de control de entrada de los residuos deberá valorar la aptitud de los residuos para el proceso de compostaje y tener en cuenta los parámetros legalmente establecidos para permitir la valorización material del compost, bien mediante su incorporación en suelos agrarios bien mediante su utilización para la elaboración de un producto fertilizante.

La información que se recopile en el marco del procedimiento de control de entrada (analíticas, informes, etc) se deberá archivar, al menos, durante 5 años.

- Los materiales recibidos en la instalación se introducirán en el proceso de compostaje lo antes posible, evitando su acumulación durante tiempos prolongados.
- La mezcla de los residuos para conformar las pilas se realizará en proporciones tales que permita obtener un material con características físicas, químicas, y microbiológicas adecuadas para iniciar el proceso de compostaje, pero no tendrá por objeto la dilución de sustancias que afecten negativamente a la calidad y características del material compostado.
- Se deberá disponer de un programa de control del compostaje que garantice la medición y seguimiento de los parámetros básicos del proceso. Los parámetros objeto del programa de control del proceso de compostaje serán, como mínimo dos, siendo al menos uno de ellos la temperatura. Se efectuará la medición, seguimiento y registro de dichos parámetros, manteniéndose archivada dicha información durante, al menos, cinco años.
- Las dimensiones de las pilas serán tales que favorezcan el proceso de compostaje y eviten la creación de zonas anaerobias. En este sentido, la altura máxima de las pilas de compostaje será de 3 metros para evitar la formación de condiciones anaeróbicas, salvo en el caso de que el equipo de volteo disponible en la instalación permita manejar pilas de mayores dimensiones, en cuyo caso la altura de las pilas vendrá delimitada por este equipo.
- Las mesetas se someterán a los volteos necesarios para garantizar la descomposición (mesófila y termófila) de la materia orgánica, debiendo quedar registradas dichas operaciones. No se voltearán las mesetas ni se realizarán las correspondientes operaciones de afino del material compostado en situaciones meteorológicas adversas.
- En todo caso, el proceso de compostaje autorizado deberá incluir una fase de digestión aerobia y una fase de maduración en las zonas de la instalación autorizada habilitadas para tal fin. La duración de cada una de las fases del proceso deberá ser tal que garantice la obtención de un material compostado maduro e higienizado.

- Los residuos de naturaleza líquida o pastosa que se reciban en la instalación (purines, lodos, materiales inadecuados para el consumo o la elaboración) deberán introducirse en la fase de fermentación (descomposición). No se podrán introducir en la fase de maduración.
- Para el riego de las pilas tanto en la fase de fermentación como en la fase de maduración, además de agua limpia, se podrán utilizar los lixiviados generados en las diferentes zonas de proceso de la instalación (almacenamiento, mezcla, acondicionamiento, fermentación, maduración, almacenamiento de material compostado).

Solo se podrán reutilizar las aguas de limpieza externa de los vehículos para el riego de las pilas si se dispone de un separador de grasas e hidrocarburos. En el caso de las aguas generadas en la limpieza de los vehículos que hayan transportado SANDACH, también se deberá atender a lo dispuesto por la autoridad competente en esta materia.

- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y siempre que sea técnicamente posible, se deberá efectuar una gestión diferenciada (compostaje en pilas separadas) de los biorresiduos (residuos incluidos en la definición establecida en el artículo 2.g. de la citada ley) con el fin de obtener un compost de calidad.

Materiales obtenidos en el proceso de compostaje

- En la zona denominada «zona de almacenamiento del compost» sólo se acopiará el material resultante del proceso de compostaje R0301). No se podrán acopiar los lodos tratados mediante tratamiento con cal (R1210).
- Para cada lote de material compostado, obtenido en el proceso completo (fase digestión aerobia o fermentativa y fase de maduración), se deberán realizar las correspondientes analíticas con objeto de evaluar su madurez y calidad. El alcance y la frecuencia de las citadas analíticas deberá atender a lo dispuesto en la normativa en materia de productos fertilizantes o de nutrición sostenible de suelos agrarios, dependiendo del destino del material compostado.

En el informe de análisis constará el método de muestreo, método de análisis, valor de los parámetros analizados y límite de detección, para los casos que proceda, para cada valor obtenido. Se archivará esta información, al menos, durante cinco años.

- El material compostado que cumpla con lo establecido en el Reglamento (UE) 2019/1009 alcanzará el fin de la condición de residuo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Este material se podrá poner en el mercado al amparo del citado reglamento o del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, tal y como se establece en la disposición adicional vigesimosegunda de la mencionada ley, y tendrá la consideración de producto fertilizante.
- El material compostado que no cumpla los criterios de fin de la condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) 2019/1009 se codificará con el código LER 190503 «compost fuera de especificación» y su gestión atenderá a la normativa en materia de residuos.

En este sentido, el material compostado se podrá incorporar, como residuo, en suelos agrarios en el marco del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en dicho real decreto. Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo dicha actividad de tratamiento de residuos (operación codificada como R1001) deberán contar con la autorización y realizar la comunicación previa reguladas en el artículo 33.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Estos trámites son independientes de esta autorización.

- El compost obtenido a partir del tratamiento de SANDACH deberá cumplir la normativa vigente en esta materia.
- En el caso de que el titular comercialice el compost elaborado envasado, se atenderá a la normativa en materia de residuos de envases.

Operación de tratamiento de lodos de depuración con cal (R1210).

- El tratamiento químico de los lodos con cal o con una enmienda caliza deberá alcanzar un pH mínimo de 12,0 durante 48 horas o mantener durante dos horas una temperatura de, al menos, 55°C y el pH superior a 12,0.

Para el tratamiento de los lodos se podrá utilizar cal viva (CaO), cal apagada (Ca(OH)₂) o cualquier otra enmienda caliza contemplada en la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, que garantice un tratamiento óptimo de los lodos para su posterior incorporación en suelos agrarios.

También se podrá utilizar el código LER 020402 (carbonato cálcico fuera de especificación generado en la elaboración de azúcar), siempre y cuando se ajuste a la definición contemplada en el apartado 1.a) del Reglamento (UE) 2019/1009.

- En este proceso de tratamiento también se podrán adicionar cenizas con código LER 100101 y 100103, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la CMC 13 «Materiales de oxidación térmicas y sus derivados» del Anexo II del Reglamento (UE) 2019/1009.
- Se contará con los equipos y procedimientos adecuados para garantizar una adecuada mezcla entre los lodos y el material encalante utilizado.
- Se deberá disponer de un programa de control del proceso de tratamiento con cal que garantice la medición y seguimiento de los parámetros básicos del proceso. Los parámetros objeto del programa de control del proceso serán, como mínimo, la temperatura y el pH. Se efectuará la medición, seguimiento y registro de dichos parámetros (anotándose también la cantidad de cal adicionada y la duración del proceso), manteniéndose archivada dicha información durante, al menos, cinco años.
- El tratamiento con cal, en los términos indicados, podrá entenderse como un tratamiento de los lodos según se contempla en el artículo 1.b) del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre. De este modo, el destino de los lodos tratados podrá ser su aplicación al terreno (R1001), siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en el citado real decreto y en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

En este sentido, los lodos resultantes del tratamiento con cal deberán analizarse con objeto de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa.

- En cualquier caso, el destino de los lodos tratados con cal será un gestor de residuos autorizado.

Proceso de tratamiento biológico intermedio (R1211/D0801).

- En aplicación del principio de jerarquía establecido en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se podrán destinar a este tratamiento biológico intermedio aquellos residuos autorizados que no sean susceptibles de ser valorizados materialmente.
- El tratamiento biológico de los residuos autorizados se efectuará en pilas separadas, de forma independiente al resto de las operaciones autorizadas y, en particular a la operación de compostaje (R0301). Tendrá como finalidad la reducción de la humedad y/o materia orgánica de los residuos autorizados que no puedan destinarse a su valorización material.
- Puesto que en la zona de fermentación se pretende llevar a cabo tanto la fermentación de la zona de compostaje como el tratamiento biológico intermedio, cuando se cambie la operación de tratamiento, con carácter previo se procederá a su limpieza con objeto de evitar la transferencia de la contaminación.
- El destino final del residuo resultante del tratamiento biológico autorizado se deberá ajustar a la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, no permitiéndose su aplicación al terreno (operación codificada como R1001). En cualquier caso, se destinará a un gestor autorizado de residuos industriales.
- El tratamiento biológico previo dirigido a residuos para su eliminación en vertedero deberá garantizar que el residuo resultante cumpla los requisitos establecidos en Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y su normativa de desarrollo.

Operación de almacenamiento (R1301) y mezclado (R1205) de lodos de depuración.

- El procedimiento de control de entrada de los residuos deberá tener en cuenta los parámetros legalmente establecidos para permitir la incorporación en suelos agrarios de los lodos de depuración que se reciban, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, y en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

La información que se recopile en el marco del procedimiento de control de entrada (analíticas, informes, etc) se deberá archivar, al menos, durante 5 años.

- La operación R1205 autorizada tendrá como finalidad la combinación o mezcla de lodos para favorecer tanto su homogeneidad como su posterior manejo para su aplicación al terreno, para lo cual, atenderá a parámetros o criterios medioambientales y agronómicos.

- El lodo mezcla se podrá aplicar al terreno (operación codificada como R1001), siempre y cuando cada uno de los diferentes lodos que componen la mezcla cumplan con lo dispuesto en el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, y en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, es decir, cada lodo individualmente y antes de la mezcla deberá haber sido tratado y cumplir con los requisitos establecidos en la citada normativa.
- Los lodos de fosas sépticas que no sean sometidos a un tratamiento adicional no tienen la consideración de lodos tratados, puesto que no se considera que cumplan con lo dispuesto en el artículo 1.b. del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre.
- El lodo mezcla (lodo resultante de la mezcla de diferentes partidas de lodos autorizados), con independencia de los informes analíticos de los diferentes lodos que lo componen, también será analizado, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario y en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.
- El destino de los lodos sometidos a las operaciones R1301 y/o R1205 deberá ser un gestor de residuos autorizado.

Operación de reciclaje de cenizas (R0507).

- Las cenizas se almacenarán en condiciones adecuadas para evitar su dispersión. En este sentido, se introducirán en el proceso lo antes posible.
- Las cenizas que formen parte de un producto fertilizante UE conforme, es decir, que cumplan con la CMC 13 «Materiales de oxidación térmica y sus derivados» del Anexo II del Reglamento (UE) 2019/1009 así como el resto de requisitos establecidos en el mismo, dejarán de ser residuo a partir del momento en que se haya establecido la declaración UE de conformidad, tal y como se regula en el artículo 19 del citado reglamento.
- Las cenizas que no se destinen a la elaboración de un producto fertilizante UE conforme tendrán la consideración de residuo y su gestión atenderá a la normativa en esa materia.

En este caso, se podrán destinar a su incorporación en suelos agrarios, siempre y cuando cumplan todos los requisitos de la mencionada CMC 13 así como el resto de requisitos establecidos en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

C.5. Traslado de residuos.

Tanto en los movimientos de residuos en el interior de la Comunidad Autónoma como en los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

La entrada y salida de residuos del territorio nacional se registrará por lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Los movimientos de lodos de depuración tratados desde la instalación del titular hasta las explotaciones agrarias en las que serán aplicados al terreno deberán acompañarse del Anexo II de la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, en lugar del documento de identificación establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

La documentación relativa a los traslados de residuos se presentará conforme a lo indicado en la página web de la Junta de Castilla y León.

F. Control, seguimiento y vigilancia.

F.1. Prescripciones generales.

En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina ambiental, del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Título X. Régimen sancionador del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Se deberán tener en cuenta los controles establecidos en este condicionado y en la Declaración de Impacto Ambiental, en concreto y desde la fecha de la Declaración deberá presentarse anualmente, un informe sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Palencia.

El titular establecerá un programa de inspección y mantenimiento que asegure la impermeabilización y estanqueidad del pavimento de las zonas de almacenamiento de productos químicos, de aceites (nuevos y usados) y de residuos peligrosos. Se redactarán protocolos de actuación, en caso de posibles derrames o fugas de sustancias químicas (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) en la instalación. El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el periodo de vigencia de esta.

En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que, a tal efecto, se señale.

El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, tomas de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

F.2. Notificación de emisiones.

Tal como establece el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, además de los parámetros de emisión con obligación de medir y regulados con un VLE, se notificarán las cantidades de aquellos contaminantes susceptibles de ser emitidos de acuerdo con la actividad desarrollada y que figuran en su anexo II, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos

o estimaciones. La notificación se realizará anualmente antes del 1 de marzo a través de la web: «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes», del Ministerio competente en materia de medio ambiente.

F.3. Archivo cronológico.

La persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada deberá disponer de un archivo electrónico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de cada una de las operaciones de gestión de residuos autorizadas, según establece el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Se conformará a partir de la información contenida en las acreditaciones documentales exigidas en la producción y gestión de residuos a los productores y gestores de residuos conforme a lo señalado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en sus normas de desarrollo.

Este archivo se deberá conservar durante, al menos, cinco años, y estará a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

F.4. Remisión de informes periódicos.

F.4.1.–Informe ambiental anual.

Anualmente, y antes del 1 de marzo, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada remitirá, al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Palencia, un informe anual en soporte electrónico que contemple los siguientes aspectos:

- Informe sobre la producción de residuos peligrosos y no peligrosos generados por la actividad, detallando cantidades producidas según código LER y acreditación del sistema de gestión final realizado.
- Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y subterráneas.
- Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la misma, tales como equipos de extinción de incendio, operaciones de mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de productos químicos reguladas en las correspondientes instrucciones técnicas.
- Informe sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que hace referencia en el articulado de esta autorización.

El citado Programa de Vigilancia deberá ser objeto de modificaciones cuando la entrada en vigor de nueva normativa y/o el establecimiento de nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implícitos así lo aconsejen, al objeto de seguir garantizando la no afección a los núcleos e instalaciones cercanos y al medio ambiente.

F.4.2.– Memoria anual de gestor.

De conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, anualmente antes del 1 de marzo, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada presentará por vía electrónica, a través de la aplicación SIRECYL, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico, relativa tanto a los residuos gestionados como a los generados como consecuencia de las actividades autorizadas y del mantenimiento de la instalación.

La memoria incluirá un apartado específico que recoja las cantidades almacenadas de cada uno de los residuos autorizados, al final del periodo de referencia.

En la página web de la Junta de Castilla y León se detallan las instrucciones para la cumplimentación y presentación de la memoria.

G. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones y que los daños que se produzcan sean mínimos.

Condiciones de paradas y arranque.

Dadas las características de la instalación y sus procesos, no se considera necesario establecer condiciones específicas para las paradas y arranques habituales del proceso. No obstante, durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo momento, el control de los parámetros de emisión a la atmósfera y vertido establecidos en la autorización.

El titular de la instalación comunicará a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las emisiones durante la parada y posterior arranque.

Seguridad y prevención de accidentes.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios, actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual, se deberá disponer de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa.

Accidentes graves.

El establecimiento no está afectado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, ya que, de acuerdo con la documentación presentada, las sustancias peligrosas presentes en el establecimiento no superan los umbrales de las columnas 2 y 3 de anexo I del real decreto antes indicado.

Afecciones medioambientales sobrevenidas.

Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible afección medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales y al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Palencia.

Igualmente comunicará las medidas adoptadas para paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas o de otra índole que se puedan instruir a efectos de depurar las responsabilidades.

En el caso de vertidos accidentales o de avería de las instalaciones o equipos de depuración de vertidos, se deberá comunicar también inmediatamente dicha circunstancia al Ayuntamiento de Dueñas y al organismo de cuenca. Además, se procederá de manera inmediata a su reparación, sin perjuicio de tomar aquellas medidas necesarias para evitar daños al medio ambiente o a terceros.

En caso de rotura o fuga de algún depósito de las instalaciones, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados, y se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia, con los que la instalación deberá contar para evitar posibles daños al medio ambiente. Los residuos generados deberán ser gestionados adecuadamente.

Situaciones ambientales especialmente adversas.

El funcionamiento de la instalación estará condicionado a lo que se determine desde la Consejería competente en materia de atmósfera cuando se den circunstancias de calidad del aire especialmente adversas, que puedan representar un peligro para la salud de la población y el medio ambiente en general; todo ello en aplicación del Plan de Acción a Corto Plazo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

H. Disposiciones relativas al cese temporal de la actividad y cierre de la instalación.

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de emisiones industriales. En particular:

- El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
- Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
 - Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada en vigor que le sean aplicables,
 - Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación al órgano competente, y
 - Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.

- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.

El cese de las actividades deberá ser comunicado por el titular de la instalación, con anticipación suficiente, a la Dirección General con competencias en materia de autorizaciones ambientales, adjuntando documentación que acredite que se ha realizado la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de los mismos.

Una vez formalizado el cierre de las instalaciones el titular evaluará el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación, y comunicará a la Consejería competente los resultados de dicha evaluación.

En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

A los efectos de proceder a dar de baja la autorización de la instalación de tratamiento de residuos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, cuando cese la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Palencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.13 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Asimismo, para poder aprobar el cese de la actividad, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

I. Responsabilidad ambiental.

La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, por lo que deberá realizar un análisis de riesgos medioambientales y presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con el inicio de la actividad.

De acuerdo con el artículo 34.3 del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, el operador debe actualizar este análisis de riesgos siempre que lo estime oportuno y, en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, debiendo

presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con la comunicación de inicio de cada modificación sustancial o revisión de oficio.

J. Otras condiciones administrativas.

Modificaciones de la instalación o de la actividad.

Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

A efectos de lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se consideran modificaciones sustanciales aquéllas que afecten a los tipos de residuos, a las operaciones de tratamiento de residuos, a la capacidad máxima de tratamiento de la instalación para cada una de las operaciones, así como a los cambios significativos en la instalación.

Condiciones de transmisión de titularidad.

Según establece el artículo 33.11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, la transmisión de la autorización estará sujeta a inspección previa y comprobación, por la autoridad competente, de que la instalación y las operaciones de tratamiento de residuos que se realizan en la misma cumplen con lo regulado en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Asimismo, para poder aprobar el cambio de titularidad de la instalación, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

Revisión de la autorización ambiental

En un plazo máximo de 4 años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles (MTD) del sector de la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo competente en materia de autorizaciones ambientales garantizará que:

- a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León. A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
- b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

K. Otras prescripciones.

Higiene y sanidad.

Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de *Legionella* (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Prevención de la contaminación lumínica.

De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación, la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

Eficiencia energética.

Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia energética y el consumo energético, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética, así como la implantación de sistemas de autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.

Sistema de gestión medioambiental.

Como herramienta para garantizar la mejora del comportamiento medioambiental y posterior comunicación de sus resultados medioambientales a la sociedad y a las partes interesadas en general, se deberá considerar la posible adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Otras autorizaciones y permisos.

El almacenamiento en la planta de distintas materias primas y combustibles se efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad e instrucciones técnicas complementarias de aplicación, referentes al almacenamiento de cada producto.

Esta autorización no faculta por sí sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por lo que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones de los organismos competentes de la administración correspondiente. En todo caso, se deberá cumplir tanto la normativa urbanística como el resto de normas vigentes que pudieran impedir o condicionar la actividad en aquellos aspectos no regulados en esta autorización ambiental.

La concesión de la autorización no exime al titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos, o licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente, así como el cumplimiento de aquellos otros requisitos legales o reglamentariamente exigidos para el desarrollo de la actividad.

Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la Consejería competente en la materia, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.